

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Phê duyệt địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu
Mã thủ tục	1.115804
Số quyết định	3097/QĐ-BKHCN
Cấp thực hiện	Bộ
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	An toàn bức xạ và hạt nhân
Đối tượng thực hiện	Doanh nghiệp Việt Nam, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, Người nước ngoài, Tổ chức nước ngoài, Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền	Bộ Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ tiếp nhận HS	Bộ phận Một cửa Bộ Khoa học và Công nghệ, Địa chỉ: Số 113 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội.
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

1. Chủ đầu tư có nhu cầu đề nghị phê duyệt địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu đến Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
3. Sau khi có hồ sơ hợp lệ, Cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu trong thời hạn sau đây:
- a) Đối với trường hợp Cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia tự thẩm định, thời hạn thẩm định không quá 12 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
- b) Đối với trường hợp thuê tư vấn hỗ trợ kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Việc ký hợp đồng thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài phải hoàn thành trong 06 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hết thời hạn quy định mà chưa ký được hợp đồng thuê tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.
4. Sau khi hoàn thành thẩm định, Cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hồ sơ đề nghị phê duyệt địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, gồm: hồ sơ của chủ đầu tư, báo cáo kết quả thẩm định, dự thảo quyết định phê duyệt địa điểm hoặc văn bản từ chối phê duyệt địa điểm nêu rõ lý do từ chối và tài liệu khác có liên quan (nếu có);
5. Sau khi nhận được hồ sơ trình từ Cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt hoặc ra quyết định từ chối phê duyệt địa điểm và nêu rõ lý do từ chối.
6. Bộ Khoa học và Công nghệ trả kết quả cho chủ đầu tư trực tiếp tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích công ích.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Đơn đề nghị phê duyệt địa điểm		1 bản chính
Báo cáo tổng quan về việc lựa chọn địa điểm	PL- Mục I-BC tong quan ve lua chon dia diem- TT7.docx	1 bản chính
Thiết kế sơ bộ	PL- Muc II- Thiet ke so bo- TT7.docx	1 bản chính
Tài liệu mô tả hệ thống quản lý chất lượng liên quan đến hoạt động khảo sát và đánh giá địa điểm	PL-Mục III-Tai lieu mo ta he thong quan ly chat luong- TT7.docx	1 bản chính
Báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trườn	PL- Muc IV- BC danh gia so bo tac dong moi truong-	1 bản chính

g và quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định 316/2025/NĐ-CP	TT7.docx	
Báo cáo phân tích an toàn	PL- Muc V- BC phân tích an toàn- TT7.docx	1 bản chính
Dữ liệu, tài liệu kỹ thuật, bản đồ và báo cáo hỗ trợ chứng minh tính phù hợp của địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	12 tháng	Miễn phí	1. Thời hạn thẩm định hồ sơ Không quá 12 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn. 2. Thời hạn phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: Sau khi nhận được hồ sơ do Cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia trình., 1. Thời hạn thẩm định hồ sơ Không quá 12 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn. 2. Thời hạn phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: Sau khi nhận được hồ sơ do Cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia trình.
Qua bưu điện	12 tháng	Miễn phí	1. Thời hạn thẩm định hồ sơ Không quá 12 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn th

			m định không quá 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn. 2. Thời hạn phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: Sau khi nhận được hồ sơ do Cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia trình., 1. Thời hạn thẩm định hồ sơ Không quá 12 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn. 2. Thời hạn phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: Sau khi nhận được hồ sơ do Cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia trình.
--	--	--	--

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Luật Năng lượng nguyên tử số 94/2025/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2025.	94/2025/QH15 ngày 27/6/2025
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu	316/2025/NĐ-CP

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

I. Yêu cầu, điều kiện tiền đề khi nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt địa điểm:

Trước khi bắt đầu triển khai hoạt động khảo sát, đánh giá địa điểm ít nhất 10 ngày làm việc, chủ đầu tư phải gửi cho cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia 01 bộ hồ sơ gồm: tài liệu mô tả hệ thống quản lý chất lượng liên quan đến hoạt động khảo sát, đánh giá địa điểm; danh mục văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật nước ngoài được áp dụng cho hoạt động khảo sát, đánh giá địa điểm. Đối với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật nước ngoài phải gửi kèm tài liệu gốc, có bản dịch tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh đối với phần nội dung sử dụng khi văn bản không được xuất bản bằng tiếng Anh. Chủ đầu tư đồng thời phải thông báo kế hoạch khảo sát, đánh giá địa điểm; cung cấp thông tin, tài liệu cho đoàn giám sát; thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan giám sát và chịu trách nhiệm về chất lượng công việc của nhà thầu chính.

II. Yêu cầu, điều kiện đối với địa điểm đề nghị phê duyệt

1. Việc lựa chọn địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì có thể áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn nước ngoài, quy định kỹ thuật nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế do đối tác thực hiện đề xuất áp dụng cho dự án, nhưng phải bảo đảm phù hợp với điều kiện Việt Nam và phù hợp với các tiêu chuẩn, hướng dẫn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân.

2. Địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu chỉ được phê duyệt khi đáp ứng đồng thời các yêu cầu cơ bản sau đây:

- Phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành liên quan;
- Bảo đảm an toàn cho dân cư trên địa bàn và bảo vệ môi trường;
- Bảo đảm an toàn cho hoạt động của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu có tính tới các yếu tố địa chất, khí tượng, thủy văn, thiên tai, giao thông và các yếu tố khác;
- Bảo đảm quốc phòng, an ninh lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, phù hợp với yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội;
- Bảo đảm khả năng thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân để giảm thiểu hậu quả khi xảy ra sự cố.

3. Việc khảo sát, đánh giá địa điểm phải xem xét đầy đủ các yếu tố sau đây:

- Các yếu tố tự nhiên và nhân tạo có khả năng tác động từ bên ngoài tới an toàn của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu;
- Các đặc điểm của địa điểm và môi trường liên quan tới phát tán phóng xạ từ lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu có thể gây hại cho con người và môi trường;
- Mật độ, phân bố dân cư và các đặc điểm của khu vực liên quan tới khả năng thực hiện các biện pháp ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân;
- Đặc điểm về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn của địa điểm, bao gồm nguy cơ xâm nhập trái phép, phá hoại, tấn công khủng bố và các yếu tố ảnh hưởng đến việc bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình xây dựng, vận hành thử, vận hành và chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Quyết định phê duyệt địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu

Mã: KQ-G06- Quyết định phê duyệt địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu

TỪ KHÓA

Phê duyệt địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu

MÔ TẢ